Richtlinie für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Musterfirma GmbH

Verantwortlich für die KI Governance bei der Musterfirma GmbH sind

Erika Musterfrau

Max Mustermann

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Einleitung 3
§ 2 Geltungsbereich 3
§ 3 Ethische Prinzipien und Werte der Musterfirma 3
§ 4 Verwendungseinschränkung und Nutzungsbedingungen 4
(1) Allgemeine Verwendungseinschränkungen 4
(2) Allgemeine Nutzungsbedingungen 4
§ 5 Verantwortlichkeiten 4
(1) Zuständigkeiten bei neuen KI-Systemen und Prozessen 4
(2) Entscheidungsprozess über die Zulässigkeit von KI-Systemen 4
(3) Zulässige KI-Systeme 5
§ 6 Datenmanagement und Datenschutz 5
§ 7 Nutzung von vertraulichen Unternehmensdaten 6
§ 8 Nutzung von anderweitig geschützten Daten 6
§ 9 Eingabe in KI-Systeme und Verwendung von KI-generierten Inhalten 7
§ 10 Kennzeichnung KI-generierter Inhalte 8
§ 11 Aus- und Weiterbildung 8
§ 12 Überprüfung der Einhaltung dieser Richtlinie 9
§ 13 Sanktionen 9
§ 14 Evaluierung 9
§ 15 Inkrafttreten 9
Anhang 1 – KI-Repository 11

§ 1 Einleitung

Musterfirma GmbH („Musterfirma“) will aktiv die Nutzung und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz innerhalb der Musterfirma fördern. Aufgrund der weitreichenden Möglichkeiten der Nutzung von KI-Systemen soll jedoch mit dieser Richtlinie über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz sichergestellt werden, dass KI-Systeme verantwortungsvoll und im Einklang mit allen gesetzlichen Bestimmungen genutzt werden. Zudem möchte Musterfirma gewährleisten, dass auch Ihre Rechte als Mitarbeiter gewahrt bleiben und Sie umfassend über Ihre Rechte und Pflichten als Nutzer von Künstlicher Intelligenz informiert sind. Durch diese Richtlinie soll ein Rahmen für die verantwortungsvolle Entwicklung und Nutzung von KI-Systemen geschaffen werden.

§ 2 Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für alle Abteilungen und alle Bereiche der Musterfirma und verpflichtet alle Beschäftigten („Mitarbeiter“) der Musterfirma zur Einhaltung der hier festgelegten Vorgaben und Beschränkungen.

„Künstliche Intelligenz“ (KI) ist ein Teilgebiet der Informatik, das Systeme beschreibt, die durch Algorithmen eigenständig lernen, Wissen generieren und Entscheidungen treffen können. Sie kommt in vielfältigen Bereichen zum Einsatz – von Sprachdialogen bis zur automatisierten Produktionssteuerung.

§ 3 Ethische Prinzipien und Werte der Musterfirma

Musterfirma ist sich der Verantwortung bewusst, die mit dem Einsatz von KI-Systemen einhergeht. Daher verpflichtet sich Musterfirma zur Einhaltung der folgenden Prinzipien und Werte:

- Transparenz: Wir werden den Einsatz von KI-Systemen transparent gestalten und Sie umfassend über deren Funktionsweise und Auswirkungen informieren.
- Fairness: Der Einsatz von KI-Systemen wird fair und ohne Diskriminierung erfolgen. Wir werden sicherstellen, dass alle Entscheidungen, die durch KI unterstützt werden, gerecht und nachvollziehbar sind.
- Verantwortung: Wir übernehmen die Verantwortung für die Auswirkungen des von der Musterfirma genehmigten Einsatzes von KI-Systemen und werden Maßnahmen ergreifen, um mögliche negative Folgen zu minimieren.
- Sicherheit: Wir werden die Sicherheit und den Schutz unserer KI-Systeme gewährleisten, um Missbrauch und schädliche Auswirkungen zu verhindern.
- Datenschutz: Bei dem Einsatz von KI-Systemen ist die Privatsphäre und der Datenschutz aller beteiligten Personen von höchster Priorität für uns. Daten werden nur im Einklang mit geltenden Datenschutzgesetzen und -richtlinien verwendet.

§ 4 Verwendungseinschränkung und Nutzungsbedingungen

(1) Allgemeine Verwendungseinschränkungen

Die Nutzung dienstlicher KI-Systeme im Sinne der § 5 (3) Zulässige KI-Systeme für private Zwecke ist unzulässig. Gleichermaßen ist die Nutzung privater KI-Systeme zu dienstlichen Zwecken unzulässig.

(2) Allgemeine Nutzungsbedingungen

Bei der Nutzung von KI-Systemen gelten folgende Regelungen, die ein verantwortungsbewusstes, sicheres und nachhaltiges Arbeiten ermöglichen sollen:

- Alle Ein- und Ausgaben nach Maßgabe des § 9 Eingabe in KI-Systeme und Verwendung von KI-generierten Inhalten vorzunehmen.
- Im Rahmen der Nutzung von KI-Systemen dürfen keine vertraulichen Unternehmensdaten im Sinne des § 7 Nutzung von vertraulichen Unternehmensdaten verwendet werden, es sei denn es liegt hierfür eine ausdrückliche Erlaubnis vor.
- Die Eingabe und/oder Verarbeitung von personenbezogenen Daten und sensiblen Daten ist ausschließlich bei dienstlichen KI-Systemen zulässig. Mitarbeiter müssen hierbei die datenschutzrechtlichen Vorgaben aus § 6 Datenmanagement und Datenschutz einhalten.

§ 5 Verantwortlichkeiten

(1) Zuständigkeiten bei neuen KI-Systemen und Prozessen

Der Einsatz neuer, nicht bereits von der Musterfirma freigegebener KI-Systeme muss vorab in Abstimmung mit den Verantwortlichen für die KI-Governance der Musterfirma geprüft und freigegeben werden. Freigegebene KI-Systeme werden im KI-Repository gemäß § 5 (3) Zulässige KI-Systeme entsprechend ergänzt.

(2) Entscheidungsprozess über die Zulässigkeit von KI-Systemen

Bei der Entscheidung für oder gegen die Zulässigkeit des Einsatzes von KI-Systemen orientiert sich Musterfirma an ihren Prinzipien und Werten aus § 3 Ethische Prinzipien und Werte der Musterfirma im Einzelnen:

- Schutz der Mitarbeiter: Der Einsatz des KI-Systems darf Mitarbeiter weder physisch noch psychisch vorhersehbar und objektiv gefährden.
- IT- und Informationssicherheit: Der Einsatz des KI-Systems darf keine untragbaren Risiken für die IT-Sicherheit von Musterfirma darstellen.
- Monetär sinnvoll: Der Einsatz von KI-Systemen muss sich für Musterfirma als monetär sinnvoll erweisen und einen Mehrwert generieren.
- Ethisch: Der Einsatz von KI-Systemen muss ethischen Grundsätzen entsprechen und darf keine Diskriminierung, Benachteiligung oder Ungleichbehandlung bestimmter Mitarbeitergruppen oder Personen fördern.

KI-Systeme, deren Praktiken generell verboten im Sinne des Art. 5 Verordnung (EU) 2024/1689 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz („KI-VO“) sind, sind unzulässig und werden nicht freigegeben. Hierzu gehören insbesondere:

- Einsatz von unterschwelligen, manipulativen oder täuschenden Techniken, um die bewusste Entscheidungsfindung des Anwenders zu beeinträchtigen.
- Ausnutzung von Verwundbarkeiten im Zusammenhang mit Alter, Behinderung oder sozioökonomischen Umständen.
- Rückschlüsse auf Emotionen an Arbeitsplätzen oder in Bildungseinrichtungen.
- Social Scoring, d. h. die Bewertung oder Klassifizierung von Einzelpersonen oder Gruppen auf der Grundlage von sozialem Verhalten oder persönlichen Merkmalen, was zu einer nachteiligen Behandlung führen kann.
- Biometrische Kategorisierungssysteme, die Rückschlüsse auf sensible Merkmale (Rasse, politische Meinungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Sexualleben oder sexuelle Orientierung) zulassen.

(3) Zulässige KI-Systeme

Zulässige KI-Systeme der Musterfirma, die freigegeben wurden, werden in einer internen Liste dokumentiert (das „KI-Repository“), die diesem Dokument als Anhang 1 beigefügt ist.

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass dienstliche KI-Systeme nur insoweit denjenigen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden, sofern hierfür betriebliche Erfordernisse vorliegen. Die Nutzungsfreigabe im Einzelfall erfolgt durch den Vorgesetzten in Rücksprache mit dem KI-Governance-Experten.

§ 6 Datenmanagement und Datenschutz

Beim Einsatz und bei der Entwicklung von KI-Systemen müssen stets alle datenschutzrechtlichen Anforderungen beachtet werden.

Aus diesem Grund ist die Eingabe und Verarbeitung von personenbezogenen Daten oder sensiblen Daten ausschließlich bei dienstlichen KI-Systemen im Sinne des § 5 (3) Zulässige KI-Systeme zulässig.

Die Nutzung von KI-Systemen zur Erstellung von Beurteilungen der Persönlichkeit, Arbeitsleistung, physischen und psychischen Belastbarkeit, kognitiven oder emotionalen Fähigkeiten sowie zur Erstellung von Prognosen über Straffälligkeit ist unzulässig.

„Personenbezogene Daten“ umfassen alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Dazu gehören etwa Namen, Adressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, IP-Adressen, Standortdaten oder Online-Identifikatoren.

„Sensible Daten“ umfassen alle Informationen, die besonders schützenswert sind und deren Verarbeitung besonderen Anforderungen unterliegt, wie etwa Gesundheitsdaten, biometrische Daten, genetische Daten, ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit und sexuelle Orientierung.

§ 7 Nutzung von vertraulichen Unternehmensdaten

Die Eingabe oder sonstige Verwendung von vertraulichen Unternehmensdaten in KI-Systemen ist grundsätzlich untersagt.

Abweichend von dem Vorstehenden, ist die Nutzung vertraulicher Unternehmensdaten in solchen KI-Systemen gestattet, die

- im KI-Repository ausdrücklich als für die Verarbeitung vertraulicher Daten zugelassen gekennzeichnet sind und
- durch die Musterfirma nach Prüfung der datenschutzrechtlichen, IT-sicherheitstechnischen und vertraglichen Anforderungen freigegeben wurden.

Unter „vertrauliche Unternehmensdaten“ im Sinne dieser Richtlinie fallen insbesondere:

- Informationen über geschäftliche Aktivitäten, Strategien, Finanzen und interne Abläufe der Musterfirma;
- Sicherheitsrelevante (insbesondere IT-Sicherheit) Informationen der Musterfirma;
- Finanzberichte und Bilanzen, Kundendaten und Verträge, Betriebs- und Produktinformationen, Marketing- und Vertriebsstrategien sowie Mitarbeiterdaten;
- Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse im Sinne des GeschGehG sowie

- Daten, die als „vertraulich“ gekennzeichnet sind und nach objektiver Betrachtung als solche zu klassifizieren sind, auch wenn sie nicht ausdrücklich gekennzeichnet wurden.

§ 8 Nutzung von anderweitig geschützten Daten

Durch gesetzliche Vorgaben, insbesondere aus Urheber-, Persönlichkeits- und Markenrecht, als auch aufgrund des Datenschutzrechts geschützte Daten, dürfen erst verwendet werden, wenn die Nutzung nach Prüfung des KI-Governance-Experten erlaubt ist oder durch gesonderte Richtlinie für ein spezifisches KI-System freigegeben ist.

Insbesondere die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Informationen in KI-Systemen – sowohl Urheberrechte der Unternehmen der Musterfirma als auch Urheberrechte Dritter, an denen die Unternehmen der Musterfirma keine Nutzungsrechte haben – kann erhebliche Konsequenzen haben. Das Urheberrecht schützt prinzipiell jede persönliche geistige Schöpfung (§§ 1 und 2 Urheberrechtsgesetz). Die Anforderungen an die Schutzhöhe sind gering. Mitarbeiter sollten daher im Zweifel von einer urheberrechtlich geschützten Schöpfung ausgehen. Es muss sichergestellt sein, dass die genutzten Informationen oder Daten frei von Rechten Dritter sind. Überprüfen Sie die KI-generierten Ausgaben vor Veröffentlichung sorgfältig, ggf. anhand automatisierter Dienste zur Erkennung von Plagiaten (z. B. Scribbr: https://www.scribbr.de/plagiatspruefung/).

Darüber hinaus müssen Persönlichkeitsrechte beachtet werden, insbesondere das Recht am eigenen Bild und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Grundgesetz). Dies bedeutet, dass personenbezogene Daten nur bei Vorliegen einer Rechtsgrundlage für die Verarbeitung verwendet werden dürfen.

§ 9 Eingabe in KI-Systeme und Verwendung von KI-generierten Inhalten

KI-Systeme können ungenaue Informationen über Personen, Orte oder Fakten erstellen, daher sind Beschäftigte der Unternehmen der Musterfirma verpflichtet, die fachliche und sachliche Korrektheit der erstellten Ergebnisse über eine unabhängige Quelle vor der Verwendung zu dienstlichen Zwecken zu überprüfen.

Unzulässig sind insbesondere folgende Eingaben:

- Aufforderungen zu rechtswidrigem Verhalten, z. B. Anleitungen zum Betrug, zur Umgehung von Gesetzen oder zum Bau gefährlicher Geräte.
- Versuche, systeminterne Schutzmechanismen zu umgehen, z. B. durch sog. „Prompt Injection“, also das gezielte Verfälschen oder Täuschen der KI-Systeme durch manipulativ formulierte Anfragen.
- Eingaben, die die KI-Systeme zu diskriminierenden, beleidigenden oder gewaltverherrlichenden Aussagen verleiten sollen.
- Testanfragen mit bewusst irreführenden oder paradoxen Formulierungen, die keinen legitimen Arbeitszweck verfolgen, sondern lediglich darauf abzielen, die Grenzen oder Schwächen der KI-Systeme zu provozieren.

Zulässig und ausdrücklich erwünscht sind:

- Klar und sachlich formulierte Anfragen mit Bezug zur konkreten beruflichen Aufgabe.
- Eingaben, die auf die Optimierung von Arbeitsprozessen, Recherche oder Textqualität abzielen.

Mitarbeiter tragen aktiv dazu bei, dass KI-Systeme verantwortungsvoll eingesetzt werden und ihre Zuverlässigkeit nicht gefährdet wird. Mitarbeiter müssen sorgfältig überprüfen, ob

der durch sie generierte Output gegen geltende Gesetze, wie bspw. das Urheberrechts- oder Markengesetz, verstößt.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Ergebnis (Output) keiner Exklusivität unterliegt und somit auch von Dritten erzeugt werden kann. Zudem weisen die Ergebnisse manchmal eine bestimmte Struktur auf, die von Dritten als KI-Technologie-Output erkannt wird.

Die Ausgaben von ChatGPT können von KI-Scannern als Erzeugnis künstlicher Intelligenz identifiziert werden (z. B. https://contentdetector.ai/). Setzen Sie daher ggf. einen KI-Scanner ein, um die Ergebnisse von ChatGPT zu überprüfen. Im Fall einer erfolgreichen Entdeckung können Sie ein KI-Paraphrasierungswerkzeug verwenden, um die erzeugten Texte zu verändern und umzuschreiben (z. B. https://www.paraphraser.io/de/text-umschreiben).

Es wird darauf hingewiesen, dass ein KI-System ein Ergebnis (Output) liefern kann, das unter Umständen einem bereits urheberrechtlich geschützten Werk entspricht. Die Nutzung eines solchen Werkes ist untersagt. Bestehen beim Mitarbeiter Zweifel an der Freiheit des Werkes von Rechten Dritter, hat sich der Mitarbeiter die Nutzung des generierten Inhalts freigeben zu lassen. Die Prüfung und Freigabe des KI-generierten Inhalts darf nur durch den KI-Governance-Beauftragten erfolgen.

§ 10 Kennzeichnung KI-generierter Inhalte

Alle durch ein KI-System generierten Inhalte müssen als solche gekennzeichnet werden, sofern (1) die Transparenzpflicht aus Art. 50 Abs. 4 KI-VO eine solche Kennzeichnung erfordert oder (2) interne Vorgaben eine Kennzeichnung KI-generierter Inhalte vorsehen.

Im Rahmen der Art. 50 KI-VO sind insbesondere nachfolgende generierten Inhalte kennzeichnungspflichtig:

- bei einem KI-System, das synthetische oder manipulierte Inhalte erzeugt oder verbreitet, die den Eindruck erwecken könnten, dass sie von Menschen stammen (z. B. Deepfakes).
- bei einem KI-System, das zur Erkennung von Emotionen oder zur Kategorisierung von biometrischen Daten eingesetzt wird,

Texte sind mit dem Zusatz „Mit Hilfe von KI generiert“ zu kennzeichnen, Film- und Videoaufnahmen sowie Bilddaten erhalten die Kennzeichnung in deren Metadaten. Sofern ein KI-System Wasserzeichen oder visuelle Kennzeichnungen zur Kennzeichnung ermöglicht, ist dies ergänzend zu nutzen.

Vor Weitergabe von KI-generierten Inhalten ist das Vorhandensein der Kennzeichnung zu prüfen.

§ 11 Aus- und Weiterbildung

Alle Mitarbeiter der Musterfirma, die ein oder mehrere KI-Systeme verwenden, müssen eine Weiterbildung im Bereich der KI-Systeme und zur verantwortungsbewussten Anwendung der erworbenen Kenntnisse im Rahmen ihrer betrieblichen Tätigkeit durchführen.

Die Musterfirma bietet hierfür jährlich mindestens eine Schulung zum Einsatz der erlaubten KI-Systeme sowie zur Weiterbildung bzgl. der gesetzlichen Rahmenbedingungen beim Einsatz und der Arbeitsweise von KI-Systemen an. Die Vorgesetzten sind verpflichtet, entsprechende Maßnahmen bei den Beschäftigten zu fördern und die Teilnahme an mindestens einer betrieblichen Schulung zu ermöglichen bzw. eine verpflichtende Weisung zur Teilnahme zu erteilen.

§ 12 Überprüfung der Einhaltung dieser Richtlinie

Einhaltung dieser Richtlinie wird regelmäßig und systematisch überprüft, um Risiken zu minimieren und den sicheren Einsatz von KI-Systemen zu gewährleisten.

Alle Überprüfungen – sowohl automatisierte als auch stichprobenartige – sind ordnungsgemäß zu dokumentieren.

Die Ergebnisse der Überprüfungen sind regelmäßig der Geschäftsführung der Musterfirma vorzulegen, ggf. verbunden mit Handlungsempfehlungen zur Optimierung der Einhaltung dieser Richtlinie.

§ 13 Sanktionen

Für die Einhaltung der in dieser Richtlinie definierten Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI-Technologien sind neben den Beschäftigten auch deren Führungskräfte verantwortlich.

Die Regelungen entfalten unmittelbare Wirkung im Arbeitsverhältnis.

Die Nichtbeachtung der Inhalte dieser Richtlinie kann daher eine arbeitsvertragliche Pflichtverletzung darstellen und arbeitsrechtliche oder sonstige zivil- und/oder strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

§ 14 Evaluierung

Da sich gesetzliche Anforderungen und technologische Entwicklung ständig ändern, werden wir diese Richtlinie regelmäßig überprüfen und anpassen.

§ 15 Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 09.07.2026 in Kraft.

Musterfirma GmbH

Max Mustermann

Geschäftsführer

Anhang 1 – KI-Repository

Dieses KI-Repository ist verbindlicher Bestandteil dieser Richtlinie und enthält das abschließende Verzeichnis aller intern freigegebenen KI-Systeme.

Die Musterfirma behält sich vor, die Freigabe für einzelne KI-Systeme jederzeit einzuschränken oder zu widerrufen, insbesondere wenn sich die datenschutzrechtlichen, sicherheitstechnischen oder vertraglichen Rahmenbedingungen ändern. Änderungen werden in diesem KI-Repository dokumentiert. Die nachfolgend aufgeführten Systeme dürfen im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit genutzt werden:

KI-System	Einsatzzweck	Nutzerkreis	Vertrauliche Daten	Besondere Hinweise
Microsoft 365 Copilot (lizensiert, Modus „Arbeit“)	Dokumentenerstellung, E-Mail-Zusammenfassung, Datenanalyse, Recherche-Unterstützung	Alle Mitarbeiter	Ja	Zugriff auf interne Unternehmensdaten (Microsoft Graph); Anmeldung mit Entra-ID erforderlich
Microsoft 365 Copilot (lizensiert, Modus „Web“)	Webrecherche, allgemeine Textgenerierung	Alle Mitarbeiter	Nein	Daten werden an Bing weitergeleitet; keine vertraulichen Daten eingeben
Microsoft Copilot Chat (ohne Lizenz)	Recherche-Unterstützung, Texterstellung (nur webbasiert)	Alle Mitarbeiter	Nein	Enterprise Data Protection greift bei Anmeldung mit Entra-ID; kein Zugriff auf interne Dokumente; keine vertraulichen Daten eingeben
ChatGPT Business	Texterstellung, Analyse, Recherche, Automatisierung	Alle Mitarbeiter	Ja	Nutzung im Business-Tenant, Anmeldung mit Entra-ID; Eingaben können verarbeitet werden, KI-Richtlinie beachten
ChatGPT Codex	Codegenerierung, Entwicklerunterstützung	Fachabteilung: Consulting	Ja	Nutzung im Business-Tenant, Anmeldung mit Entra-ID; Integration in Entwicklungsumgebungen; Umgang mit proprietärem Code beachten
GitHub Copilot	Codegenerierung, Entwicklerunterstützung	Fachabteilung: Consulting	Ja	Nutzung in GitHub-Organisation, Integration in Entwicklungsumgebungen; Umgang mit proprietärem Code beachten
Claude (Code, Chat, Cowork)	Codegenerierung, Entwicklerunterstützung	Fachabteilung: Consulting	Ja	Integration in Entwicklungsumgebungen; Umgang mit proprietärem Code beachten
Perplexity	Texterstellung, Analyse, Recherche	Fachabteilung: Marketing	Nein	Fokus auf externe Quellen

Synthesia	Erstellung von KI-generierten Videos, Social Media- und Marketingvideos	Fachabteilung: Marketing	Nein	Nutzung für Video-Content; keine vertraulichen Inhalte oder personenbezogene Daten ohne Freigabe verwenden